

Nr. 313 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 3. März 1934*R 43 II/422, Bl. 115–116 Umdruck¹⁾**Beginn:**Beginn:*

Betrifft: Art. 129 Abs. 3 Satz 3 der Weimarer Verfassung.

Die Ansicht, daß die Bestimmung des Art. 129 Abs. 3 Satz 3 der Weimarer Verfassung²⁾ als durch die Verhältnisse überholt anzusehen und ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung außer Kraft getreten sei³⁾, halte ich für vertretbar. Ich kann mich daher mit den in Aussicht genommenen Anweisungen an die Landesbehörden einverstanden erklären. Dabei möchte ich jedoch nicht unterlassen, auf eine Folge Ihrer Auffassung hinzuweisen, die mir einer weiteren Erörterung zu bedürfen scheint. Soweit mir bekannt, hat die Reichsregierung bisher noch nicht amtlich die Auffassung vertreten, daß eine Bestimmung des zweiten Hauptteils der Weimarer Verfassung ohne gesetzliche Anordnung außer Kraft getreten sei. Wenn die Reichsregierung das jetzt hinsichtlich des Art. 129 Abs. 3 Satz 3 tut, so liegt es fast zwingend nahe, daß sie auch bei anderen Bestimmungen des zweiten Hauptteils der Weimarer Verfassung, zum mindesten bei anderen Bestimmungen des Art. 129 die gleiche Ansicht vertritt. Art. 129 enthält aber verschiedene Vorschriften, die als geltendes Recht ständig von den Gerichten angewandt werden. Das gilt besonders für den Satz: „Die wohlerworbenen Rechte der Beamten sind unverletzlich“ und für die Eröffnung des Rechtswegs für vermögensrechtliche Ansprüche der Beamten. Damit taucht die Frage auf, wie die Reichsregierung sich die Stellung der Gerichte zu solchen Bestimmungen der Weimarer Verfassung denkt, die sie nicht mehr als geltendes Recht ansieht. Dem einzelnen Gericht kann es meines Erachtens nicht überlassen werden, bei allen Gesetzen, deren Anwendung in Frage steht, zu prüfen, ob ihre Vorschriften etwa Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates widersprechen, und, soweit das nach Ansicht des Gerichts der Fall ist, die Gesetze nicht anzuwenden. Das gilt auch für die Vorschriften des zweiten Hauptteils der Weimarer Verfassung. Die Justizverwaltung ist im Gegenteil bemüht, einer solchen Rechtsprechung, die zu einer völligen Rechtsunsicherheit führen müßte, vorzubeugen. Ich darf dabei besonders auf den Aufsatz „Recht, Richter und Gesetz“ von Staatssekretär Dr. Freisler in der Deutschen Justiz, Nr. 49, S. 694, verweisen. Wie bedenklich eine Divergenz zwischen der Auffassung der Reichsregierung und der Rechtsprechung der Gerichte in der grundsätzlichen Frage der Geltung einzelner Vorschriften des zweiten Hauptteils der Weimarer Verfassung sein würde, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Es wird kaum möglich sein, daß die Reichsregierung sich gegenwärtig darüber schlüssig wird, welche Bestimmungen überhaupt noch als geltend angesehen werden können; ich

¹⁾ Das Schreiben wurde vom RJM „nachrichtlich den übrigen Herren Reichsministern“ zugeleitet.

²⁾ Art. 129 Abs. 3 Satz 3: „Dem Beamten ist Einsicht in seine Personalnachweise zu gewähren.“

³⁾ Der RIM hatte am 16. 2. 34 an die Obersten Reichsbehörden geschrieben: Es widerspreche dem im „nationalsozialistischen Staat durchgeführten Führergrundsatz, wenn dem Beamten durch das Recht auf Einsicht in die Personalakten Gelegenheit gegeben wird, Anordnungen des ihm Vorgesetzten Behördenleiters zu kritisieren und zum Gegenstand von Beschwerden zu machen“. Er sei deshalb der „Ansicht, daß diese Bestimmung als durch die Verhältnisse überholt anzusehen und ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung außer Kraft getreten ist“. Es würde damit auch die in seinem Schreiben vom 24. 10. 33 (Umdruckexemplar dieses Schreibens in R 43 II/422, Bl. 112) „vorgeschlagene gesonderte Aufbewahrung von Vorgängen, welche bei Verhandlungen und Untersuchungen auf Grund des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entstanden sind, sich erübrigen“. Er bitte um baldige Stellungnahme, „damit alsdann gleichmäßige Anweisungen auch an die Länderbehörden ergeben können“ (R 43 II/422, Bl. 113). Lammers vermerkte unter diesem Schreiben: „Einverstanden“ und ließ dem RIM am 22. 2. 34 eine entspr. schriftliche Erklärung der Rkei zugehen (ebd., Bl. 114).

wäre aber jedenfalls für eine Äußerung darüber dankbar, ob Sie, Herr Reichsminister, auch die übrigen Bestimmungen des Art. 129 der Reichsverfassung, insbesondere die Bestimmungen über die wohlerworbenen Rechte der Beamten und den Rechtsweg für vermögensrechtliche Ansprüche als nicht mehr in Geltung befindlich ansehen. Ist die Reichsregierung dieser Ansicht, so müßte meines Erachtens sichergestellt werden, daß die Rechtsprechung der Gerichte dieser Auffassung folgt⁴⁾). Abschrift erhalten die übrigen Herren Reichsminister.

gez. Dr. Gürtner

⁴⁾ Mit Schreiben an die Obersten Reichsbehörden, Reichsstatthalter, Landesregierungen und Reichsbahn-Gesellschaft vom 12. 4. 34 erklärte der RIM u. a.: Es widerspreche dem Führergrundsatz, „wenn dem Beamten durch die Akteneinsicht Gelegenheit gegeben wird, die Urteile seiner Vorgesetzten über ihn zu kontrollieren und zu beanstanden. Diese Bestimmung ist daher als durch die Verhältnisse überholt anzusehen und ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung außer Kraft getreten“. Die übrigen Bestimmungen der Artikel 129 der RV würden „hierdurch nicht berührt“ (R 43 II/422, Bl. 117).

Zitierhinweis

Nr. 313 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister des Innern. 3. März 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d313>